

महाराष्ट्र राज्यात स्विस चॅलेंज
पध्दतीने पायाभूत सुविधा प्रकल्प
हाती घेण्याविषयीचे धोरण.

महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
शासन निर्णय क्रमांक:- एससीएम २०१७/ प्र.क्र.१७४/ रा.म.२
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक :- १६ फेब्रुवारी, २०१८

प्रस्तावना :-

शासनाकडून सार्वजनिक निकड असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आल्यानंतर प्रकल्प अर्थसंकल्पामध्ये समाविष्ट केली जातात. अर्थसंकल्पामध्ये किमान १० % तरतूद झाल्यानंतर विभागाच्या ब-१/ ब-२/ सी फॉर्म पध्दतीनुसार तसेच खाजगीकरणांतर्गत सुसाध्य होणारे पायाभूत सुविधा प्रकल्प केंद्र शासनाच्या आदर्श सवलत करारनाम्यानुसार आर्थिक व तांत्रिक अर्हता नमूद करून ई - निविदा पध्दतीचा उपयोग करून कंत्राटांची निश्चिती केली जाते. या प्रक्रियेमध्ये शासनाकडून प्रथम सार्वजनिक निकडीनुसार प्रकल्पांची निवड करण्यात येते व त्यानंतर निविदा बोलाविण्यात येते.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्विस चॅलेंज पध्दती ही एक नव्याने उदयास आलेली निविदा प्रक्रिया आहे. स्विस चॅलेंज पध्दती (SCM) मध्ये खाजगी व्यक्ती किंवा संस्था ह्या स्वतःहून (Su Moto) सार्वजनिक निकड असलेली व खाजगीकरणांतर्गत सुसाध्य होणारे प्रकल्प निवडतात व अशा प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याबाबत स्वतःहून शासनास अनाहुत (Unsolicited) प्रस्ताव सादर करतात. स्विस चॅलेंज पध्दती (SCM) ही नावीन्यपूर्ण निविदा पध्दत भारतामध्ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान या व अन्य राज्यांमध्ये काही वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येत आहे. स्विस चॅलेंज पध्दती (SCM) ही खाजगीकरणांतर्गत कामे हाती घेण्याची नावीन्यपूर्ण पध्दत आहे. यामध्ये खाजगी व्यक्ती किंवा संस्था स्वतःहून तांत्रिक प्रस्ताव तयार करून काम हाती घेण्यासाठी विहित करारनाम्यात आवश्यक असलेल्या अटी व शर्ती पूर्ततेच्या प्रमाणपत्रांसह शासनास प्रस्ताव सादर करतात.

प्रथम प्रस्ताव सादर करणाऱ्या कंत्राटदारास मूळ सूचक (Original Project Proponent) असे संबोधण्यात येते. त्यानंतर शासनाकडून त्या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया हाती घेण्यात येऊन अन्य पात्र कंत्राटदारांकडून स्पर्धात्मक पध्दतीने निविदा मागविण्यात येतात. स्पर्धेअंती अन्य उद्योजकांकडून जर मूळ सूचकाच्या प्रस्तावापेक्षा अधिक नावीन्यपूर्ण व किफायतशीर प्रस्ताव शासनास सादर झाल्यास, शासनाकडून मूळ सूचकास (Original Project Proponent) स्पर्धात्मक निविदेमधून प्राप्त प्रस्तावानुसार त्याचा मिळताजुळता प्रस्ताव सादर करण्याची संधी देण्यात येते. याचाच अर्थ स्विस चॅलेंज पध्दतीमध्ये (SCM) मूळ सूचकाची निविदा ही जर स्पर्धात्मक असेल तर अन्य उद्योजकांच्या निविदा नाकारण्याचा अधिकार असतो.

या पध्दतीमध्ये शासनाकडून राहून गेलेल्या अथवा दुर्लक्षित राहिलेल्या सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांची निवड जनतेमधून अथवा उद्योजकांकडून स्वतःहून करण्यात येते. तसेच या पध्दतीमध्ये नावीन्यपूर्ण पध्दतीने निधी उभारणीचे, आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर व आधुनिक - तंत्रज्ञानाचा वापर असलेले प्रकल्प हाती घेण्यात येतात.

स्विस चॅलेंज पध्दती (SCM) ही अनेक देशात व्यापक प्रमाणात वापरण्यात येत असून मोठ्या प्रमाणावर प्रचलित होत आहे. भारतात देखील केंद्र शासनाने व काही राज्यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या यथार्थीकरणानंतर (Validation) स्विस चॅलेंज पध्दती (SCM) मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून सुधारीत स्विस चॅलेंज पध्दतीने प्रकल्प हाती घेण्याचे सुरू केले आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यात सदर स्विस चॅलेंज पध्दतीने प्रकल्प हाती घेण्याविषयीचे धोरण लागू करणे विचाराधीन होते. याअनुषंगाने शासनाने स्विस

चॅलेंज पद्धतीने पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्याविषयीचे धोरण खालीलप्रमाणे निर्गमित करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

शासन निर्णय :-

१. राज्यातील कार्यान्वित न झालेले अथवा दुर्लक्षित राहिलेले सार्वजनिक हिताचे व खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सुसाध्य होणारे नावीन्यपूर्ण पद्धतीने निधी उभारणीचे, आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर असलेल्या प्रकल्पांची निविदा निश्चिती करण्यासाठी स्विस चॅलेंज पद्धतीचा वापर करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून सदर प्रकल्पांमध्ये खालील प्रकारच्या पायाभूत सुविधांचा सामवेश असेल. तसेच सदर पद्धतीने हाती घ्यावयाच्या प्रकल्पांची क्षेत्रनिहाय किमान प्रकल्प किंमत/ गुंतवणूक खालीलप्रमाणे असेल.

अ.क्र	क्षेत्र (Sector)	प्रकल्पाची किमान किंमत/ गुंतवणूक
अ.	कृषीविषयक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प -कृषी, फलोत्पादन(Horticulture),संलग्न क्षेत्र आणि हंगामोत्तर व्यवस्थापन - कृषीविषयक पायाभूत सुविधा(कृषी व फलोत्पादन बाजारपेठा) -पुष्पसंवर्धन उपवने (Parks) आणि बाजारपेठा(Markets)) - कृषीखाद्य प्रक्रिया केंद्र आणि संलग्न पायाभूत सुविधा (सामायिक शितगृहासह)	रु.२५ कोटी
ब.	परिवहन विषयक प्रकल्प -रस्ते (पूल, राजमार्ग, उड्डाणपूल यासह), सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे व्यवस्था, -नागरी वाहतूक (MRTS/LRTS/Monorail/High Capacity Bus Systems/ Airstrips/ Inland Water Transport/Bus-Truck-Urban Facility Terminals and associated public facilities such as Public Amenities Centers), - गोदामेविषयक पायाभूत सुविधा (container freight stations, container depots, cold storage facilities and tank farms) - Mechanized and Multistory Parking Facilities	रु.२०० कोटी
क.	शहरी व पालिका क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा (पाणीपुरवठा व मलनिसःरण व्यवस्था, घनकचरा, जैविक कचरा, विषारीकचरा जमा करणे, वाहतूक व विल्हेवाट लावणे)	रु.५० कोटी

२. खालील कामे स्विस चॅलेंज पद्धतीने हाती घेता येणार नाहीत:-

- २.१ प्रचलित नियम व कायद्याच्या अनुषंगाने विरोधाभास असलेले प्रस्ताव.
- २.२ ज्या प्रकल्पामुळे विशिष्ट प्रकारची एकाधिकारशाही निर्माण होईल अशा प्रकारची कामे.

- २.३ आधुनिक तंत्रज्ञान / अथवा नविन संकल्पना / अथवा नाविन्यपूर्ण पद्धतीने निधी उभारणी नसलेले प्रस्ताव. नाविन्यपूर्ण निधी उभारणीच्या प्रस्तावात व्याजदर रीझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या व्याजदरापेक्षा (Repo rate) जास्त नसावा.
- २.४ पायाभूत सुविधा प्रकल्प क्षेत्रनिहाय अ.क्र.१ मध्ये नमूद केलेल्या किमान किंमतीपेक्षा कमी किंमतीचे प्रकल्प.
- २.५ विहित क्षेत्राबाहेरील व नियमानुसार किमान आर्थिक निकषात न बसणारे प्रकल्प.
- २.६ व्यवहार्यता त्रुटी अर्थसहाय्य (Viability Gap Funding) आवश्यक असलेली कामे.

३. स्विस चॅलेंज पद्धतीने निविदा निश्चितीत खालीलप्रमाणे मुख्य टप्पे असतील:-

- ३.१ मूळ सूचक (Original Project Proponent) स्वतःहून सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प निवडून व त्याबाबत प्राथमिक सर्वेक्षण करून संकल्पन, अंदाजपत्रके, प्राकलने तयार करून शासनास संबंधित विभागाकडे प्रस्ताव सादर करतील.
- ३.२ सदर प्राथमिक प्रस्तावाची छाननी संबंधित विभागाकडून करण्यात यावी.
- ३.३ सदर पद्धतीने घ्यावयाच्या कामांच्या विविध टप्प्यांवरील विकास मंजूरीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा सक्षम प्राधिकरण (Maharashtra Infrastructure Development Enabling Act (MahalIDEA)) असेल. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) व अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव (नियोजन) हे समितीचे कायम सदस्य असतील व संबंधित विभागाचे सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव असतील. सदर समितीच्या अन्य सदस्य नेमण्याचे अधिकार शासनास असतील.
- ३.४ सूचकाकडून प्राप्त प्राथमिक प्रस्तावाची छाननी करून MahalIDEA कडून मंजूरी मिळाल्यानंतर मूळ सूचकास सविस्तर नकाशे, संकल्पने व प्राकलने, सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी. तदनंतर मूळ सूचक सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करून सादर करतील.
- ३.५ मूळ सूचकाने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांची (DPR) संबंधित विभागाकडून छाननी करण्यात यावी. त्यानंतर सदर सविस्तर प्रस्तावास (DPR) MahalIDEA कडून मान्यता देण्यात यावी अथवा अभिलेख्यावर कारणे नमूद करून प्रस्ताव रद्द करण्यात यावा. सविस्तर प्रस्तावास शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा मागविण्यात याव्यात.
- ३.६ स्पर्धात्मक निविदाद्वारे प्राप्त अन्य उद्योजकांची निविदा जर मूळ सूचकाने सादर केलेल्या प्रस्तावापेक्षाही जास्त नावीन्यपूर्ण व जास्त किफायतशीर प्राप्त झाल्यास प्रथम मूळ सूचकास त्यांचा प्रस्ताव मॅच करण्यासाठी संधी देण्यात यावी.
- ३.७ मूळ सूचकाने त्यांचा प्रस्ताव सुधारीत करून अन्य उद्योजकाच्या प्रस्तावानुसार मॅच करून दिल्यास काम MahalIDEA च्या मान्यतेने मूळ प्रस्तावकास आवंटीत करण्यात यावे. जर मूळ सूचक हे स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेमध्ये प्राप्त

होणाऱ्या निविदेप्रमाणे त्यांचा प्रस्ताव मॅच करू शकले नाही, तर सदर प्रकल्प हे अन्य उद्योजकास MahalIDEA च्या मान्यतेने आवंटीत करण्यात यावे. मूळ सूचकाने सादर केलेला प्रस्ताव अन्य उद्योजकाच्या कमी दराच्या/ किफायतशीर प्रस्तावाच्या अंतिम निविदा किंमतीच्या १०% अधिक्यासह रकमेच्या आत असेल तरच मूळ सुचकास कमी दराच्या/ किफायतशीर प्रस्तावास मॅच करण्याची संधी देण्यात यावी.

३.८ सदर निविदापद्धतीत परिशिष्ट 'अ' प्रमाणे कार्यपद्धती अवलंबण्यात यावी.

४. स्विस चॅलेंज पद्धतीअंतर्गत विविध टप्प्यांतील मान्यतेसाठी महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा सक्षम प्राधिकरण (MahalIDEA) :-

स्विस चॅलेंज पद्धतीने निविदा निश्चिती करताना विविध टप्प्यांवरील मान्यतेसाठी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा सक्षम प्राधिकरण (MahalIDEA) स्थापन करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून सदर समितीची रचना खालीलप्रमाणे असेल.

अ.	मुख्य सचिव	समितीचे अध्यक्ष
ब.	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव(वित्त विभाग)	समिती सदस्य
क.	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव(नियोजन विभाग)	समिती सदस्य
ड.	प्रकल्पासंबंधित विभागाचे सचिव	सदस्य सचिव
इ.	शासनामार्फत नियुक्त निमंत्रित सदस्य.	

सदर समितीची कार्यकक्षा परिशिष्ट 'ब' प्रमाणे असेल.

४.१ सदर समितीकडून खालील ३ टप्प्यावर मान्यता घेवून त्यास शासनाची मान्यता घ्यावी.

४.१.१ मूळ सूचकाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सदर प्रस्ताव स्विस चॅलेंज पद्धतीअंतर्गत विहित निकषात बसत असल्याबाबत मान्यता.

४.१.२ मूळ सूचक यांच्याकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल(DPR) व आर्थिक देकार प्राप्त झाल्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल(DPR) ला मान्यता.

४.१.३ स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा प्राप्त झाल्यानंतर मूळ सूचक वा किफायतशीर देकार यास मान्यता घेण्यात यावी.

५. स्विस चॅलेंज पद्धतीने निविदा प्रक्रियेसाठी वापरावयाचा करारनामा:-

केंद्र शासनाच्या अर्थ विभागाने खाजगी सहभागातून करावयाच्या प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेला आदर्श सवलत करारनामा (Model Concession Agreement) प्रकल्पनिहाय आवश्यक त्या सुधारणांसह महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरणाच्या

मान्यतेने वापरण्यात यावा. सदर करारनाम्यात मूळ प्रकल्प सूचक तथा खुल्या निविदेत भाग घेणा-या संस्था यांची किमान पात्रता खालीलप्रमाणे असावी.

- ५.१ कोणतीही वैधानिक संस्था, नोंदणीकृत व्यक्ती, भागीदारी संस्था तथा संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) ह्या प्रकल्प सूचक (Project Proponent) तथा खुल्या निविदेत भाग घेण्यासाठी पात्र असतील.
- ५.२ गेल्या तीन आर्थिक वर्षात प्रकल्पाच्या अंदाजित किंमतीएवढ्या रकमेची सरासरी किमान उलाढाल (Turnover) केलेली असली पाहिजे. भागीदारी संस्था असल्यास प्रमुख भागीदाराने व संयुक्त उपक्रम(Joint Venture) असल्यास लीड मॅबरने प्रकल्पाच्या किंमती एवढी सरासरी १०० टक्के उलाढाल मागील सलग तीन आर्थिक वर्षात केली असली पाहिजे.
- ५.३ प्रकल्प सूचक हे वैयक्तिकरित्या अथवा लीड मॅबर यांनी अथवा भागीदारी / संयुक्त संस्था असल्यास त्यातील प्रमुख भागीदाराने मागील १० वर्षात प्रकल्प किंमतीच्या ५० टक्के किंमती एवढा किमान एक प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केला असला पाहिजे. (सक्षम अधिकाऱ्याकडील कार्यारंभ आदेश व प्रकल्प पूर्णत्वाबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे)
- ५.४ केंद्र शासन अथवा राज्य शासन अथवा कोणत्याही अर्धशासकीय प्राधिकाऱ्याकडून काळ्या यादीत (Black List) समाविष्ट केलेले नसावे.
- ५.५ निविदा शर्ती व अटीनुसार पात्रतेच्या सर्व अटींची पूर्तता केली पाहिजे.
- ५.६ तसेच कंपनी असेल तर Certificate of Incorporation, जर फर्म असेल तर Certificate of Registration, व भागीदारी संस्थेच्या बाबतीत भागीदारी संस्था म्हणून (Partnership Deeds) नोंदणी केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहिल.
- ५.७ संबंधित प्रशासकीय विभागास कोणतेही कारण न देता निविदा प्रक्रियेच्या दरम्यान कोणत्याही वेळी करारबद्ध होण्यापूर्वी प्रकल्प बंद करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अधिकार असेल. तथापि एकदा करारनाम्यावर द्विपक्षीय स्वाक्षरी झाल्यावर सर्व अटी व शर्ती लागू होतील.
- ५.८ आदर्श सवलत करारनामा(Model Concession Agreement)मधील Conflict of Interest बाबतच्या अटींमध्ये मूळ सूचक व खुल्या निविदेत भाग घेणा-या भागीदारी संस्था/ संयुक्त उपक्रम (Joint Ventures) यांच्यामध्ये कोणीही सामायिक भागीदार नसावा व त्याबाबतची अट निविदा प्रपत्रात सुधारीत करण्यात यावी.

६. सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करणे/ सादर करणेसाठी खालील पद्धती अवलंबावी:-

- ६.१ मूळ सूचकाने निवड केलेल्या प्रकल्पाची सार्वजनिक निकड कशी आहे हे त्यांनी स्वतः सिद्ध केले पाहिजे. प्रकल्पाचे सखोल सर्वेक्षण करून तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण अंदाजपत्रक तयार करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाबाबत सविस्तर आर्थिक प्रस्ताव ज्यामध्ये गुंतवणूक वसुलीचे माध्यम, आय.आर.आर. व एन.पी.व्ही.इत्यादी आवश्यक बाबींचा समावेश करणे आवश्यक

आहे. तसेच मूळ सूचकाने सविस्तर सर्वेक्षण करण्यासाठी लागलेल्या खर्चाबाबत सविस्तर विवरण सादर करणे आवश्यक आहे.

- ६.२ मूळ सूचकाने सविस्तर व सर्वेक्षण प्रस्तावासोबत सविस्तर सर्वेक्षण अहवाल, प्रकल्पाच्या अंदाजित किंमतीच्या ०.०५ टक्के इसारा रक्कम (Earnest Money), आर्थिक प्रस्ताव (IRR सह), तसेच अनुषंगिक अभिलेख्यासह (फॉर्म ६) मध्ये माहिती भरून व हार्ड व सॉफ्ट कॉपीमध्ये विहित मुदतीत संबंधित विभागास सादर करावी. तसेच Project Financial Summary (फॉर्म ७) मध्ये सादर करावी. तसेच चेकलिस्ट (फॉर्म ८) मध्ये सादर करावी.
- ६.३ मूळ सूचकाने सादर केलेला आर्थिक प्रस्ताव हा सक्षम Chartered Accountant कडून दृढीकरण (Confirmation) करून स्वाक्षांकित करणे बंधनकारक असेल.
- ६.४ आवश्यकता वाटल्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाने प्राप्त प्रस्तावाबाबत सखोल सर्वेक्षण करून प्रकल्पाची किंमत, प्रकल्पातून मिळणारे उत्पन्न, प्रकल्पाची सुसाध्यता, तसेच संभाव्य जोखीम या बाबत पुनश्च खात्री करावी.
- ६.५ मूळ सूचकाने (Original Project Proponent) दोन लिफाफ्यामध्ये प्रस्ताव सादर करावा. लिफाफा क्र.०१ मध्ये तांत्रिक बाबी (Technical Details), प्रकल्प अहवाल (फॉर्म ५), सर्वेक्षण अहवाल, मानके (Specifications), प्रकल्पाची संकल्पने, एकूण अंदाजित किंमत, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी आलेला खर्च, इसारा रक्कम या बाबींचा समावेश असेल. लिफाफा क्र.०१ हा संबंधित विभागाकडून अथवा त्यांच्या अधिनस्त गठीत समितीकडून उघडण्यात येईल.
- ६.६ देकाराची रक्कम (Bid Value) ही लिफाफा क्र.०२ मध्ये सादर करण्यात यावी. सदर Bid Value चा लिफाफा क्र.०२ हा संबंधित प्रशासकीय विभाग अथवा त्यांनी गठीत केलेली समिती ही ज्यावेळी अन्य स्पर्धकांसह मूळ सूचकाने सादर केलेला आर्थिक देकार (Financial Bid) उघडण्यात येतील त्यावेळी उघडावा.
- ६.७ मूळ सूचकाने प्रकल्प किंमतीच्या ०.०५ टक्के (व्याज विरहित) इसारा रक्कम सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर केलेल्या दिवसापासून ०६ महिन्यापेक्षा कमी नसेल एवढ्या कालावधीसाठी (including claim period of ६० days) वैध धनाकर्ष (DD) अथवा बँक गॅरंटीच्या स्वरूपात अथवा संबंधित प्रशासकीय विभाग ठरवून देईल त्याप्रमाणे सादर करावी. जर सविस्तर व सर्वेक्षण प्रकल्प (DPR) अहवालासोबत इसारा रक्कम (Earnest Money) सादर केली नाही तर प्रस्ताव रद्द करण्यात यावा.
- ६.८ सुरक्षा रक्कम (Security Deposit) ही एकूण प्रकल्प किंमतीवर आधारीत असेल व ती संबंधित प्रशासकीय विभाग निश्चित करील. प्रकल्प आवंटित केलेल्या उद्योजकाला सुरक्षा रक्कम (Security Deposit) भरणे आवश्यक राहील. तसेच यापूर्वी भरलेली इसारा रक्कम (Earnest Money) ही सुरक्षा रकमेसोबत समायोजित करण्यात येईल. जर मूळ सूचक (Original Project Proponent) हे

विहित वेळेत सुरक्षा रक्कम (Security Deposit)भरू शकले नाहीत तर त्यांची इसारा रक्कम (Earnest Security) ही जप्त करण्यात येईल व त्यांना मूळ सूचक (Original Project Proponent) म्हणून कोणताही अधिकार राहणार नाही.

७. सविस्तर प्रकल्प अहवालास लागणारा खर्च:-

मूळ सूचकाने सादर केलेल्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी स्पर्धात्मक निविदेतील इतर उद्योजकाकडून झाल्यास मूळ सूचकास सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा खर्च खालील पद्धतीने/ अटीनुसार अदा करण्यात यावा.

- ७.१ सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याची किंमत व खर्चाचे विवरण मूळ सूचकाने (Original Project Proponent) सविस्तर व सर्वकष प्रस्तावासोबत (DPR) सादर करावे. प्रकल्प तयार करण्याच्या किंमतीमध्ये सर्वसाधारणपणे प्रकल्प तयार करण्यासाठी लागलेला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष खर्च तसेच त्यावर भरण्यात आलेल्या कराच्या मूळ पावत्या यांचा समावेश करावा.
- ७.२ संबंधित प्रशासकीय विभागाने अथवा त्यांनी गठीत केलेल्या समितीने हा प्रकल्प तयार करण्याच्या किंमतीबाबत प्रकल्प सूचकासोबत वाटाघाटी करून प्रकल्प तयार करण्यासाठी प्रत्यक्ष किती खर्च आला अथवा प्रकल्प तयार करण्यासाठी आलेला खर्च हा योग्य आहे, याबाबत खात्री करावी. सदर प्रकल्प तयार करण्यासाठी झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती ही अंतिम निविदा रकमेच्या (Final Bid Cost) ०.१ टक्के किंवा वाटाघाटी नंतर अंतिम झालेल्या प्रकल्प तयार करण्याच्या किंमती पैकी जी कमी असेल तेवढी करण्यात यावी.
- ७.३ निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून उद्योजकाची अंतिम निवड झाल्यानंतरच प्रकल्प तयार करण्याची किंमत ही मूळ सूचकाने जर त्यांची निवड झालेली नसेल व अन्य स्पर्धकाची निवड झालेली असेल तर प्रतिपूर्ती (Reimbursement) म्हणून मूळ सूचकास परत करण्यात येईल. प्रकल्प तयार करण्याची किंमत जी मूळ सूचकास प्रतिपूर्ती म्हणून द्यावयाची आहे त्याची वसुली अन्य यशस्वी स्पर्धकाकडून वसूल करण्यात यावी व तशी अट खुल्या निविदेत समाविष्ट करण्यात यावी. तसेच जर मूळ सूचकाने निविदा भरताना त्यांनी इसारा रक्कम (Earnest Money) भरलेली नसेल तर त्यांना प्रकल्प तयार करण्याचा खर्च प्रतिपूर्ती म्हणून मिळणार नाही.
- ७.४ कोणत्याही कारणास्तव जर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे शक्य होणार नसेल तर मूळ सूचकास (Original Project Proponent) प्रकल्प तयार करण्याची किंमत प्रतिपूर्ती (Reimbursement) म्हणून मिळणार नाही.
- ७.५ एकदा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) संबंधित प्रशासकीय विभागास सादर केल्यानंतर त्यामध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही. तथापि संबंधित प्रशासकीय विभागास DPR बाबत काही शंका उद्भवल्यास मूळ सूचकाकडून त्याबाबत लेखी स्पष्टीकरण मागविण्यात येऊन सदर स्पष्टीकरण हे DPR सोबत जोडण्यात यावे.

८. तांत्रिक सल्लागाराची (Transaction Advisor) नेमणूक

- ८.१ संबंधित विभागाने आवश्यकतेप्रमाणे तांत्रिक सल्लागाराची (Transaction Advisor) नेमणूक करावी. तांत्रिक सल्लागार हे निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मदत करतील.
- ८.२ तांत्रिक सल्लागार (Transaction Advisor) हे तांत्रिक, आर्थिक व विधीवत सल्ला देण्यास सक्षम असले पाहिजे.
- ८.३ महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा सक्षम प्राधिकरण (MahalDEA) पुढे जाण्याची परवानगी दिल्यानंतर स्विस चॅलेंज पद्धतीने (SCM) कार्यवाही करण्याबाबत तांत्रिक सल्लागार (Transaction Advisor) नेमण्याची प्रक्रिया संबंधित प्रशासकीय विभागाने सुरु करावी.
- ८.४ संबंधित प्रशासकीय विभागाने मूळ सूचकाकडून DPR सादर करण्यापूर्वीच तांत्रिक सल्लागार (Transaction Advisor) नेमण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
- ८.५ तांत्रिक सल्लागाराची कर्तव्ये परिशिष्ट 'क' प्रमाणे असतील.

९. निविदा मंजूरीची पद्धती

- ९.१ संबंधित प्रशासकीय विभागाने प्रस्तावाची सविस्तर व सर्वंकष छाननी केल्यानंतर सदर प्रस्ताव हा MahalDEA कडे आवश्यक त्या शिफारसीसह मंजूरीस्तव सादर करावा. तसेच संबंधित विभागाने सदर कामासाठी असलेल्या वित्तीय तरतुदीबाबत देखील उल्लेख करावा.
- ९.२ संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून शिफारशीसह प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर MahalDEA कडून तपासणी करून प्रस्तावास मंजूरी प्रदान करण्यात येईल.
- ९.३ प्राप्त DPR (Except for proprietary technology details) संबंधित अन्य स्पर्धकांना दाखविण्यात यावा जेणे करून खुली स्पर्धा होईल.
- ९.४ स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया ही प्रस्तावास MahalDEA कडून मान्यता दिल्यानंतर लगेचच सुरु करण्यात यावी. प्रथम बोलीत किमान तीन पात्र निविदा प्राप्त न झाल्यास दुस-यांदा (Second Call) निविदा बोलावण्यात याव्यात. दुस-या बोलीत किमान एक पात्र निविदा प्राप्त झाल्यास विचारात घेण्यात यावी. स्पर्धात्मक निविदेतून दुस-या व त्यानंतरच्या बोलीत किमान एक प्राप्त निविदा प्राप्त न झाल्यास प्रस्ताव रद्द करण्यात यावा.
- ९.५ प्रकल्पाचे स्वरूप लक्षात घेता व येणाऱ्या संभाव्य अडचणी लक्षात घेउन संबंधित विभागाकडून अडथळे हटविण्याबाबत लागणारे परवाने हे प्रकल्प प्रस्तावकाकडून मिळविण्यात येतील असा स्पष्ट उल्लेख निविदेमध्ये करावा.
- ९.६ तसेच निविदे मध्ये सदर काम हे स्विस चॅलेंज पद्धतीने हाती घेण्यात येत असल्याबाबत स्पष्ट उल्लेख करण्यात यावा.

- ९.७ विहित केलेल्या नियमानुसार सर्व अभिलेख्यांचे परिक्षण केल्यानंतर जर प्राप्त प्रस्ताव हा कमी दराचा अथवा जादा किफायतशीर असेल तर सदर प्रकल्पाचे काम मूळ सूचकास (Original Project Proponent) MahalDEA च्या मान्यतेने आवंटीत करण्यात यावे.
- ९.८ जर मूळ सूचकाऐवजी अन्य उद्योजकाची प्राप्त निविदा ही जादा किफायतशीर असेल तर मूळ सूचकास विहित कालमर्यादेमध्ये अन्य उद्योजकाने सादर केलेल्या कमी दराच्या अथवा किफायतशीर प्रस्तावानुसार मॅच करण्याची संधी देण्यात यावी.
- ९.९ मूळ सूचक हे अन्य उद्योजकांकडून प्राप्त कमी दराच्या अथवा किफायतशीर प्रस्तावानुसार त्यांचा प्रस्ताव मिळता जुळता करून देण्यास सहमत असल्यास व विहित कालावधीत त्यांचा प्रस्ताव मिळता जुळता करून सादर केला तर मूळ सूचकास MahalDEA च्या मान्यतेने काम आवंटीत करण्यात यावे.
- ९.१० परंतु जर मूळ सूचक हे कमी दराच्या अथवा किफायतशीर प्राप्त प्रस्तावानुसार त्यांचा प्रस्ताव मिळता जुळता करून देऊ शकले नाही तर त्यांना काम आवंटीत न करता अन्य उद्योजकास MahalDEA च्या मान्यतेने काम आवंटीत करण्यात यावे.
- ९.११ तसेच स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा प्रक्रिया झाल्यानंतर मूळ सूचकाने सादर केलेला प्रस्ताव हा अन्य उद्योजकाच्या कमी दराच्या/ किफायतशीर प्रस्तावाच्या अंतिम निविदा किंमतीच्या १०% अधिकासह रकमेच्या आत असेल तरच मूळ सूचकास कमी दराच्या अथवा / किफायतशीर प्रस्तावानुसार मॅच करण्याची संधी देण्यात यावी.

१०. निविदा प्रसिध्दी व निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याची कालमर्यादा:-

- १०.१ स्विस चॅलेंज पद्धतीअंतर्गत निविदा निश्चिती करण्यात येत असल्या प्रकल्पांतील निविदा प्रक्रिया कालबद्ध व पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीने खुल्या पद्धतीने मागविण्यात येणा-या निविदा ई-निविदा पद्धतीने मागविण्यात याव्यात. निविदासूचनेस संकेतस्थळावर तसेच प्रसिध्दी विभागांमार्फत वर्तमानपत्रात खालीलप्रमाणे प्रसिध्दी देण्यात यावी.

१.	जिल्हास्तरीय	एका वर्तमानपत्रात
२.	राज्य स्तरीय(मराठी)	दोन वर्तमानपत्रात
३.	राज्य स्तरीय(इंग्रजी)	दोन वर्तमानपत्रात
४.	राष्ट्रीय स्तरावर(इंग्रजी, हिंदी)	दोन वर्तमानपत्रात
५.	आंतरराष्ट्रीय स्तरावर(इंग्रजी)	दोन वर्तमानपत्रात

१०.२ तसेच सदर निविदाप्रक्रिया पूर्ण करण्याची कालमर्यादा खालीलप्रमाणे असावी.

अ. क्र.	कृती/उपक्रम	आवश्यक कालावधी
१.	संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून प्राथमिक अहवालाचे परिक्षण करणे तसेच मूळ सूचकास पुढील सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी परवानगी देणे किंवा प्राथमिक अहवाल नाकारणे.	प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून एक महिना.
२.	मूळ सूचकाकडून (Original Project Proponent) सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर करणे	तीन महिन्यांच्या आत किंवा संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून मुदतवाढ दिली असल्यास त्या प्रमाणे.
३.	सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे (DPR) सखोल परिक्षण करणे, तसेच प्रारूप निविदा (DTP) तयार करणे व त्यास सक्षम अधिकाऱ्याची मंजूरी घेणे.	४५ दिवस
४.	निविदा बोलाविणे व निविदा प्राप्त करणे.	अ. निविदा सूचना प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवस. ब. निविदेबाबत काही स्पष्टीकरण दिल्या पासून अथवा शुध्दीपत्रक प्रसिध्द केल्यापासून १५ दिवस. क. आंतरराष्ट्रीय निविदा सुचना प्रसिध्द केली असल्यास मूळ निविदा सुचना प्रसिध्द केल्यापासून ४५ दिवस अथवा निविदेवर खुलासा व स्पष्टीकरण अथवा शुध्दीपत्रक प्रसिध्द केल्यापासून २० दिवस.
५.	निविदा छाननी	१५ दिवस
६.	मूळ सूचकास अन्य प्राप्त किफायतशीर निविदा मॅच करण्यासाठी कालावधी .	१५ दिवस
७.	निविदा मंजूरी व स्विकृती बाबत चे पत्र निर्गमित करणे	सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर ७ दिवस.
८.	निविदा करारपत्रावर स्वाक्षरी करणे व करार कार्यान्वीत करणे.	प्रशासकीय विभागाकडून निविदा स्विकृतीचे पत्र दिल्यापासून १५ दिवस अथवा निविदा अटी व शर्ती मध्ये नमुद कालावधीप्रमाणे जो आधी असेल तो कालावधी.

११. संबंधित प्रशासकीय विभागास कोणतेही कारण न देता निविदा प्रक्रियेच्या दरम्यान कोणत्याही वेळी करारबद्ध होण्यापूर्वी प्रकल्प व निविदा कार्यवाही बंद करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अधिकार असेल. अशी अट निविदा प्रपत्रात समाविष्ट करण्यात यावी.

१२. स्विस चॅलेंज पद्धतीने निविदा निश्चितीसाठी उपरोक्त शासन निर्णयाव्यतिरीक्त विधी व न्याय विभागाच्या मान्यतेने महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा प्राधिकरण अधिनियम, २०१८ [Maharashtra Infrastructure Development Enabling Act, २०१८ (MahalDEA)] लागू करण्याचे प्रस्तावित आहेत. सदर अधिनियम लागू होईपर्यंत उपरोक्त शासन निर्णयाप्रमाणे स्विस चॅलेंज पद्धतीने प्रकल्प हाती घेण्यासाठी कार्यवाही अवलंबवावी.

१३. सदर धोरणामधील कोणताही मुद्दा, निविदेतील कोणत्याही अटी व शर्तीशी विसंगत आढळून आल्यास निविदेतील अटी व शर्ती अंतिम समजण्यात याव्यात.

१४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०२१६१४२७२०८११८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सहपत्र :- वरीलप्रमाणे परिशिष्ट 'अ', 'ब', 'क' व
प्रपत्रे १ ते ८.

(आशिष कुमार सिंह)
प्रधान सचिव (सा.बां.विभाग)

प्रत,

१. मा.राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव.
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव.
३. मा.मंत्री (सा.बां.) यांचे खाजगी सचिव/ मा.मंत्री सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव / सर्व मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव.
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन.
५. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन)/ अप्पर मुख्य सचिव (वित्त)/ अप्पर मुख्य सचिव (महसूल)
६. प्रधान सचिव (परिवहन)/ प्रधान सचिव (ऊर्जा)/ प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ प्रधान सचिव(नगर विकास)/ प्रधान सचिव(उद्योग)/ प्रधान सचिव(विधी व न्याय) व सर्व मंत्रालयीन विभाग.
७. सचिव (बांधकामे)/ सचिव (रस्ते) सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
८. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्या). मुंबई
९. महालेखापाल-१(लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई.
१०. महालेखापाल-२(लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई.
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई.
१२. सर्व विभागीय आयुक्त
१३. सर्व जिल्हाधिकारी.
१४. सर्व मुख्य अभियंता/ सर्व अधीक्षक अभियंता/ सर्व कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग
१५. सर्व उप सचिव, अवर सचिव, कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

विषय :- महाराष्ट्र राज्यात स्विस चॅलेंज पद्धतीने पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्याविषयीचे धोरण.

परिशिष्ट 'अ'

स्विस चॅलेंज पद्धतीची (SCM) कार्यपद्धती

१. मूळ सूचकाने (Original Project Proponent) किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधीने विहित नमुन्यामध्ये (फॉर्म २) आवश्यक त्या प्रमाणपत्रासह शासनाच्या संबंधित विभागाकडे अथवा प्राधिकरणाकडे SCM साठी तयार करण्यात आलेल्या संकेतस्थळाच्या (Website) माध्यमातून अर्ज सादर करावेत.
२. प्रकल्पाची सविस्तर माहिती (फॉर्म ३) मध्ये सादर करावी.
३. जर सुसाध्यतापूर्व (Prefeasibility) अहवाल तयार असेल तर तो विहित नमुन्यामध्ये (फॉर्म ४) शासनाच्या संबंधित विभागाकडे अथवा प्राधिकरणाकडे सादर करावा.
४. सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Detailed Project Report) तयार असल्यास विहित नमुन्यात (फॉर्म-५) शासनाच्या संबंधित विभागास सादर करावा.
५. त्यानंतर संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून सदर प्रस्तावाची छाननी करून प्रस्ताव हा विभागाच्या विकास आराखड्यात येतो किंवा कसे ? याबाबत तसेच प्रस्तावित प्रकल्प हा सार्वजनिक हिताचा असल्याबाबत खात्री करण्यात यावी.
६. मूळ सूचकाने सादर केलेला प्रस्ताव हा जर नावीन्यपूर्ण (Unique) नसेल अथवा विभागांतर्गत प्रचलित पद्धतीने सुरु असलेल्या प्रकल्पासारखाच असेल तर असा प्रस्ताव नाकारण्याचा अधिकार संबंधित विभागास असेल. तथापि विशिष्ट प्रस्ताव हा जरी प्रचलित पद्धती सारखाच असेल पण असा प्रस्ताव हा स्विस चॅलेंज पद्धती अंतर्गत हाती घेण्यासारखा असेल अशी संबंधित विभागाची धारणा झाल्यास त्याबाबत अभिलेखावर कारणे नमूद करून असा प्रस्ताव MIDEA च्या मान्यतेने स्विकारण्यात यावा.
७. संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून छाननी झाल्यानंतर मूळ सूचकाने सादर केलेला प्रस्ताव हा सार्वजनिक निकड पूर्ण करणारा असून स्विस चॅलेंज पद्धतीने हाती घेता येण्यासारखा असेल अशी धारणा झाल्यावर त्यावर शिफारस करून सदर प्रस्ताव MIDEA कडे पुढील निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी परवानगी घेण्यासाठी सादर करण्यात यावा.
८. स्विस चॅलेंज पद्धतीने प्राप्त करावयाच्या प्रस्तावासाठी राज्यस्तरावर एक स्वतंत्र संकेतस्थळ (Web Portal) विकसित करण्यात यावे. विविध विभागांचे प्रस्ताव राज्याच्या संबंधित वेबसाईट वर संबंधित विभागाने प्रसिध्दी करावे.
९. MIDEA ची परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभागाकडून मूळ सूचकास तीन महिन्यांच्या मुदतीमध्ये आवश्यक तो सखोल अभ्यास व सर्वेक्षण करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) व देकार सादर करण्याच्या सूचना पत्राद्वारे देण्यात याव्यात. जर तीन महिन्यांच्या मुदतीमध्ये मूळ सूचक (Original Project Proponent) सविस्तर प्रकल्प अहवाल व देकार सादर करू शकले नाहीत व त्यांनी मुदतवाढ मागितली असेल तर संबंधित विभागाने मुदतवाढीची मागणी

सयुक्तिक असल्यास अभिलेखावर त्याबाबत कारणे नमुद करून मुदतवाढ द्यावी.

१०. जर मूळ मुदतीत अथवा वाढीव मुदतीमध्ये मूळ सूचक (Original Project Proponent) हे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) व देकार सादर करू शकले नाहीत तर संबंधित विभाग स्वतःहून प्रकल्प हाती घेण्याविषयी अथवा अन्य यंत्रणामार्फत अथवा त्रयस्थामार्फत प्रकल्प हाती घेण्याविषयी सक्षम असेल व त्याबाबत मूळ सूचकास कोणताही दावा करण्याचा अधिकार नसेल. या बाबत घेतलेला निर्णय संबंधित विभाग त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करील.
११. उपरोक्तबाबतचे प्रपत्र (फॉर्म) १ ते ८ सोबत जोडण्यात येत आहेत.
-

विषय :- महाराष्ट्र राज्यात स्विस चॅलेंज पद्धतीने पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्याविषयीचे धोरण.

परिशिष्ट 'ब'

महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा सक्षम प्राधिकरणाची कार्यकक्षा

१. महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा सक्षम प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहिलः
 - १.१ सर्व प्रस्ताव प्राप्त करणे, राज्य शासनाचे सार्वकालिक उद्दीष्ट व महाराष्ट्र राज्य पायाभूत प्रकल्पाचे धोरण विचारात घेता सदरील पायाभूत सुविधा विकासाचा प्रस्ताव अर्हता प्राप्त होत असल्याबाबत प्रमाणिकरण करणे.
 - १.२ पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरीता प्रस्ताव (खाजगी सहभागातून) प्राप्त करणे, विचारार्थ घेणे व कार्यवाही करणे. तसेच पायाभूत विकासाकरीताचे मूळ प्रकल्प सुचक अथवा प्रकल्प सुचक यामध्ये वर्गीकरण करून मान्यता देणे.
 - १.३ स्थानिक संस्था/प्राधिकरण, शासकीय यंत्रणा, शासकीय प्राधिकरण, राज्य शासनाचा संबंधित विभाग आणि प्रकल्प प्रस्तावक/मूळ सुचक यामध्ये समन्वय साधणे.
 - १.४ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेस चालना देणे.
 - १.५ स्थानिक संस्था/ प्राधिकरण, शासकीय यंत्रणा, शासकीय प्राधिकरण अथवा राज्य शासन यांना उचित शिफारस करून पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उपलब्ध करून देणे.
 - १.६ प्रकल्पांमध्ये / प्रभागांमध्ये पतनिर्मितीस चालना देणे.
 - १.७ पायाभूत प्रकल्पांसाठी नमुना अर्ज /करारनामे यांची शिफारस करणे व मान्यता देणे.
 - १.८ पायाभूत प्रकल्पांमध्ये नवीन संकल्पना, नवीन तंत्रज्ञान, बौद्धिक मालमत्ता हक्क यांचा शोध घेणे व त्याला प्रोत्साहन देणे.
 - १.९ पायाभूत सुविधांचा प्रकल्पांच्या मान्यतेसंबंधीच्या समस्या सोडविणे.
 - १.१० पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांच्या मान्यतेसाठी विहित कालमर्यादेची शिफारस करणे.
 - १.११ पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा नियतकालीक आढावा घेणे.
 - १.१२ क्षेत्रीय धोरणे व आदर्श सवलत कराराची मार्गदर्शक तत्वे यांना मान्यता देणे.
 - १.१३ याव्यतिरीक्त कायद्यामध्ये नमूद केलेली इतर सर्व कार्य पार पाडणे.
२. सदर समिती कायद्यामधील विविध तरतुदींवर अमंलबजावणी करण्यासाठी विशिष्ट अधिका-यांची नेमणूक करू शकेल वा संबंधित शासकीय विभाग/ शासकीय यंत्रणा/ स्थानिक प्राधिकरण यांना त्याविषयी नियमामध्ये सूचित केल्याप्रमाणे संबंधित विशिष्ट पायाभूत प्रकल्पाची कार्ये करण्यासाठी प्राधिकृत करेल.
३. सदर समिती राज्य शासनाला खालील सर्व वा काही बाबतीत सल्ला देईल:-
 - ३.१ महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे धोरण तयार करणे.

- ३.२ प्रस्ताव उपयोगात आणताना, करारनामे निश्चित करताना तसेच राज्यामध्ये पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प विकसीत करताना नवीन संकल्पना, नवीन दुरुस्ती, नावीन्यपूर्ण कार्यक्रम व किफायतशीर प्रस्ताव प्राप्त होईल यादृष्टीने प्रयत्न करणे.
- ३.३ सार्वजनिक -खाजगी भगीदारीतील प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूकीस प्रोत्साहन देणे.
- ३.४ राज्य शासनाने राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीला संदर्भित केलेल्या इतर विषयांबाबत.
४. महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा सक्षम प्राधिकरणाचे अधिकार वापरताना आणि कार्य पार पाडताना पारदर्शकपणे काम होईल याची दक्षता घेईल.
-

विषय :- महाराष्ट्र राज्यात स्विस चॅलेंज पध्दतीने पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्याविषयीचे धोरण.

परिशिष्ट 'क'

तांत्रिक सल्लागार (Transaction Advisor) यांचे कार्य व कर्तव्य

१. प्राप्त झालेल्या DPR बाबत प्रस्तावकाने वापरलेले तंत्रज्ञान, तांत्रिक मानके (Technical Specifications), अंदाजपत्रके, संकल्पने, IRR, NPV, Equity Debt Ratio, Value for Money Analysis, तसेच वैधानिकदृष्ट्या आवश्यक असलेल्या सर्व मंजूरी व परवानगी घेण्याबाबत तांत्रिक सल्लागार सखोल परिक्षण करतील.
२. संबंधित प्रशासकीय विभागास आवश्यकता वाटल्यास तांत्रिक सल्लागार (Transaction Advisor) यांना स्वतंत्रपणे प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ठरविण्या बाबत, तसेच प्रकल्पापासून मिळणारे उत्पन्न व सुसाध्यता तसेच संभाव्य जोखीम बाबत पुनःस्र सखोल अभ्यास करावयास सांगतील.
३. तांत्रिक सल्लागार हे सूचकाकडून प्रकल्प अंमलबजावणीच्या कालावधीत पर्यावरणविषयक व सामाजिक सुरक्षेबाबत करावयाच्या उपाययोजने बाबत सल्ला देतील.
४. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले परवाने व सेवा वाहिन्या हटविण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तसेच संबंधित विभागाकडून आवश्यक त्या परवानग्या मिळविण्याबाबत तांत्रिक सल्लागार हे संबंधित विभागास मदत करतील.
५. तांत्रिक सल्लागार हे Request for Qualification (RFQ) आणि Request for Proposal (RFP) बाबत आवश्यक ते प्रस्ताव तयार करतील व संबंधित विभागाकडून मंजूर करून घेतील. तसेच खुली निविदा स्पर्धा होण्यासाठी आवश्यक त्या शर्ती व अटींचा समावेश निविदेमध्ये करतील.
६. तांत्रिक सल्लागार हे RFP आणि Concession Agreement तयार करून संबंधित विभागाकडून त्यास मंजूरी प्राप्त करून घेतील.
७. तांत्रिक सल्लागार हे निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास आवश्यक असलेल्या जसे प्रारूप निविदा तयार करणे, मंजूरी घेणे, निविदा प्रसिध्द करणे, उद्योजकांच्या शंका निरसन करणे, निविदा छाननी करणे, तसेच निविदेबाबत वाटाघाटी करणे अशा बाबतीत संबंधित विभागास मदत करतील.
८. तांत्रिक सल्लागार वेळोवेळी संबंधित प्रशासकीय विभागास आवश्यक असलेले सर्व अभिलेखे सादर करतील. परंतु संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या पुर्व परवानगी शिवाय उद्योजकास/ स्पर्धकास कोणतेही अभिलेखे उपलब्ध करून देणार नाहीत.
९. संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून नेमून दिलेली प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कामे तांत्रिक सल्लागार पाहतील.

FORM No. 1

Memorandum of Appeal under rule no. of Act, 2016

Appeal Noof

Before the(First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....

.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....

Place

Date

...

Appellant's Signature

FORM No. 2

Certificate to be furnished by Original Project Proponent

It is hereby certified that:

1. The _____ (Name of project) has been submitted by the undersigned as the duly authorised representative of _____ (Name of Original Project Proponent) under the Swiss Challenge Method.
2. The Original Project Proponent will support fair competition through open bidding process to obtain the most advantageous bid.
3. The Original Project Proponent agrees to the standard project structure, bidding documents, concession agreement similar to other projects in the sector as decided by the Administrative Department / Government of Maharashtra.
4. The Original Project Proponent agrees to abide by the Regulatory Authority, as and when formed by the Government of Maharashtra or through law.
5. The Original Project Proponent agrees that the cost of preparation of DPR, as decided by the Administrative Department, shall be reimbursable to the project proponent as provided in the prevalent rules of Government of Maharashtra
6. The Original Project Proponent agrees that the Administrative Department concerned has the right to call off the project anytime during the process without assigning any reason, but the Administrative Department may call off the project before entering into an agreement with the project proponent or the successful bidder, as the case may be.
7. The Original Project Proponent is technically and financially competent to handle the project implementation for which the proposal has been submitted.
8. The Original Project Proponent understands and agrees that if the project proponent fails to submit the Detailed Proposal/DPR within the time given by the Administrative Department for the same, then, the Administrative Department may at its discretion exercise the option to develop the project on its own, through its agencies or through any third party, without the Original Project Proponent having any claims, whatsoever.
9. The Original Project Proponent agrees to abide by the Maharashtra ***.
10. That the above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Dated:

(Signature, Name and Designation of Authorised Representative of Original Project Proponent)

FORM No. 3

Details of Proposal by Original Project Proponent

Name of the Original Project Proponent:

Name of the Project:

S. No. Yes / No (wherever applicable) Particulars Reference/ Form	Description	Yes / No (wherever applicable)	Particulars	Reference/ Form
1.	General Information on the Project .			
1.1	Define/Brief the Project Proposal			
1.2	Explain the uniqueness of the project i.e. the reasons for its being unique.			
1.3	Characteristics of the Project			
1.4	Cost of the Project and Other Details			
1.5	State whether the letter has been submitted by the project proponent adhering the conditions of the Swiss Challenge Method			
2	Assessment of Need of the project			
2.1	Nature of intended use			
2.2	Justification of need			
3.	Details on technology (applicable in case of new technology)			
3.1	Details of technology used for the project			
3.2	Is the technology proprietary?			
3.3	(a) Why should govt. go for this technology only?			

3.4	(b) What if sourcing of another technology has to be made in future during the life of the project for any reason?			
4.	Need for Govt. Support			
4.1	State the type of govt. support required, if any, and why?			
4.2	Will the proponent be able to raise necessary funds & equity to undertake the project? (State how)			
4.3	<i>Does the Project involves innovative financing ?, wherein finance is made available at rates below repo rate declared by RBI from time to time.</i>			
5.	Eligibility of the proponent to undertake the project			
5.1	Is proponent planning to undertake the project on its own or through a consortium to meet the technical, financial and technological needs? Please Elaborate			
6	Prefeasibility report			
6.1	Has the proponent conducted prefeasibility / feasibility DPR (state the position/information)?			

6.2	State whether the preliminary financial viability of the project has been done.			
6.3	State whether the proponent shall undertake all the studies which are required for development of the project to take it to the bidding phase within the timeframe specified in these rules.			
7	Project Structure & Output			
7.1	Whether the model (BOOT, BOT etc.), concession period, if any, been mentioned in the report?			
7.2	Service/ Output levels (Specify if applicable)			
8	Project Financials			
8.1	User Fee, Tariff/ fares(Specify) and their variation with time			
8.2	Provide all IRR details and provide NPV of the project from income from operations and other forms.			
9	Clearance / Approvals			
9.1	State whether the environmental assessment is required for the project			
9.2	State whether the project proponent has mentioned all related approvals (Statutory or otherwise) required for the project.			

10	Qualifications of project proponent			
10.1	State whether the proponent has the technical competence for undertaking the Project? If yes, how?			
10.2	State whether the proponent has the financial competence for undertaking the Project? If yes, how?			
10.3	Any other, if any			
11	Any other			
11.1	Any other item/ observation which the proponent feels additionally relevant to mention.			
11.2	Whether the project proponent agrees to come under the regulatory authority as and when formed by the Govt. or through law?			
11.3	Is this a conditional proposal? Please specify			

Note:

1. While preparing this Form, the placement of relevant references in the proposal have been indicated above.
2. Appropriate response to queries in Yes/ No, where applicable, has been given and details, as required, have been elaborated under 'Particulars' column.
3. It is agreed that the above form could be modified or additional information sought by the Administrative Department concerned at any time in future.
4. The above Form is provided in signed hard copy and also in soft copy.

Signature of the Head of the Organization /Agency

(Original Project Proponent) with Stamp and Date

FORM No. 4

Content of pre-feasibility report

1. Introduction (i) Project formulation (ii) Aim, objective & methodology
2. Sector Profile (i) Industry overview with regional specific profile
(ii) Key Issues
3. Market Assessment
(i) Industry outlook
(ii) Demand assessment
(iii) SWOT analysis
(iv) Case studies
4. Project Concept
(i) Project description
(ii) Explanation of need and uniqueness of the project
(iii) Project components
(iv) Site location and analysis
(v) Development Needs, Public needs & Planning considerations
5. Statutory & Legal Framework
(i) Applicable laws
(ii) Applicable policies
6. Environmental & Social Impacts
(iii) Environmental Impacts
(iv) Social Impacts
(v) Project related approvals/clearances
7. Project Financials
(i) Cost Estimation
(ii) Revenue Stream, IRR etc.
(iii) Viability Assessment
8. Operation Framework
(i) Risk identification and mitigation
(ii) Indicative Project Structure
(iii) Indicative Qualification & selection Criteria
(iv) Option analysis to finalize the PPP model (if applicable)
9. Way Ahead
(i) Any additional funding required from the government
(ii) Govt. obligations for development
(iii) Project Development Framework
10. Any other approvals (statutory or otherwise) required from any authority
11. Form:
(i) Site map,
(ii) Indicative Layout/Concept Plan

FORM No. 5

Contents of Detailed Project Report

1. Executive Summary
2. Project profile
 - (i) Project objectives
 - (ii) Project sponsors
 - (iii) Project location
3. Proposed business profile
 - (i) Product mix
 - (ii) Estimated production and investments
4. Market analysis
 - (i) Current scenario
 - (ii) Demand assessment
 - (iii) Strategies
 - (iv) Growth drivers
 - (v) SWOT analysis
5. Establishing the need of the project
 - (i) Detailed explanation of uniqueness of the project
 - (ii) Demonstration of Public Need
 - (iii) Demonstration of being in compliance with plans of department
 - (iv) Demonstration of no conflict with any departmental scheme which provides the same service
6. Policy support and activities
 - (i) Government initiatives
 - (ii) Special government schemes
 - (iii) Policy packages
7. Land and site analysis
 - (i) Site location
 - (ii) Land ownership and land cost
 - (iii) Geographical conditions
8. Proposed master plan, technical specifications & project cost estimates
 - (i) Utility relocation plan
 - (ii) Engineering surveys and investigations
 - (iii) Layout plans and drawings
 - (iv) Proposed common infrastructure, facilities etc.
 - (v) Design criteria and spatial requirements
 - (vi) Preparation of BOQ
 - (vii) Technical parameters, specifications and drawings
 - (viii) Cost estimates of the project
9. Project means of finance & financial appraisal
 - (i) Means of financing

- (ii) Appraisal framework and objectives
- (iii) Financial projections
- (iv) Value for Money analysis (if applicable)
- 10. Identification of risks
 - (i) Risk identification
 - (ii) Risk allocation and mitigation techniques
- 11. Economic benefits of the project
- 12. Environment assessment (if applicable)
 - (i) Environmental impact assessment
 - (ii) Social assessment
 - (iii) Project related approvals
- 13. Project structure and implementation schedule
 - (i) Framework for project implementation
 - (ii) Contractual framework
 - (iii) Role of project consultant and project proponent
 - (iv) Model concessionaire agreement
- 14. Project operation and maintenance Operation and maintenance framework
- 15. Any other approvals (statutory or otherwise) required to be taken from Government of Maharashtra/ Government of India/any other authority.
- 16. List of Forms (To be submitted as applicable)
 - (i) Memorandum and articles of association
 - (ii) List of participating entrepreneurs
 - (iii) Land documents (if any)
 - (iv) Draft shareholders agreement
 - (v) Draft leave and license agreement
 - (vi) Draft procurement process
 - (vii) Any other documents as required by the Administrative Department concerned.

FORM No. 6

Submission of detailed and comprehensive proposal by Project Proponent
(in Hard Copy and Soft Copy)

S.No	Item	Response	Response
1	General		
1.1	Name of the Project		
1.2	Type of PPP (BOT, BOOT, BOLT, OMT etc.), if applicable		
1.3	Location (State/District/Town)		
1.4	Administrative Department concerned		
1.5	Name of the Implementing Agency/Proponent		
1.6	Concession Period		
2	Project Description		
2.1	Brief description of the project		
2.2	Justification for the project (Need)		
2.3	Possible alternatives, if any		
2.4	Estimated capital costs with break-up under major heads of expenditure. Also indicate the basis of cost estimation.		
2.5	Investment phasing		
2.6	Project Implementation Schedule (PIS)		
3	Financing Arrangements		
3.1	Sources of financing (equity, debt etc.)		
3.2	Indicate the revenue streams of the Project (Annual flows over project life). Also indicate the underlying assumptions.		
3.3	Indicate the NPV of revenue streams		
3.4	Tariff/ user charges? Please specify in detail.		
3.5	Have any FIs been approached? If yes, their response may be indicated		
3.6	<i>Is financing by innovative method ?, wherein interest rate is below repo rate of RBI.</i>		

3.7	Value for Money Analysis		
4	Internal Rate of return (IRR)		
4.1	Economic IRR (if computed)		
4.2	Financial IRR, indicating various assumptions (attach separate sheet if necessary)		
5	Clearances		
5.1	Status of environmental clearances		
5.2	Clearances/approvals (statutory or otherwise) required from Government of India, State Government and other authorities/local bodies		
5.3	Other support required from the State Government		
6	Support from Govt. of Maharashtra		
6.1	Govt. of Maharashtra guarantees being sought, if any		
7	Concession Agreement		
7.1	Is the Concession Agreement based on MCA? If yes, indicate the variations, if any, in a detailed note (to be attached)		
7.2	Details of Concession Agreement (To be attached along with the submission)		
8	Others		
8.1	Remarks, if any		

Note :

1. While preparing this format, the placement of relevant references / Form in the detailed proposal has been mentioned as above.
2. It is agreed that the above format could be modified or additional information sought by the Administrative Department concerned at any time in future.
3. The above Form is provided in signed hard copy and separately in soft copy also.

Signature of the Head of the Organization

(Project Proponent) with date and stamp

FORM No. 7
Project Financial Summary

S.No	Item	Response
1	General	
1.1	Name of the Project	
1.2	Type of PPP (BOT, BOOT, BOLT, OMT etc.), if applicable	
1.3	Capacity of the Project	
1.4	Concession Period	
2	Project cost	
2.1	Land cost	
2.2	Building cost	
2.3	Plant & Machinery cost	
2.4	Operation & maintenance cost	
2.5	Other Costs if any	
3	Financing Arrangements	
3.1	Financing Structure (% of equity and debt)	
3.2	Interest on debt (Assumed)	
3.3	<i>Comparison of interest rate with RBI repo rate.</i>	
3.4	Is any financial support from GoM required?	
4	Revenue streams for each Concession Year	
4.1	Revenue from Tariff	
4.2	Revenue from Advertising	
4.3	Other Revenue Streams	
4.4	Indicate the NPV of revenue streams with 12% discounting	
5	IRR	
5.1	Economic IRR (if computed)	
5.2	Equity IRR	
5.3	Project IRR	
6	Other remarks, if any	

Excel sheet format to be provided for year wise information (as applicable) for the concession period.

Signature of the Head of the Organization

(Project Proponent) with date and stamp

FORM No. 8

Check List for submission of documents

(in Hard copy and Soft copy)

Sr. No	Documents to be Submitted	Applicable (Y/N)	Submitted Hard Copy (Y/N)	Submitted Soft Copy (Y/N)
1	Covering Letter from Head of the Organization			
2	Detailed Project Report			
3	Project Information Memorandum			
4	Earnest Deposit & Bid Value			
5	Draft Concession Agreement and if any changes have been undertaken with respect to the MCA			
6	Documents relating to any issues on various clearances/ Land Acquisition			
7	Details of any Policy Changes Required for implementation (if any)			
8	Project implementation schedule			
9	Details for any other support required during implementation			

Signature of the Head of the Organization

(Project Proponent) with Stamp and date